

从而满足其“居者有其屋”的现实需求^①。住房需求是人类最基本的需求之一，从“必留份”条款设立的原则出发，立法者是希望继承人的居住需求都能够得到最基本的满足。但如果居住权的设立仍局限于“必留份”条款的适用主体，即缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人，则势必有一部分群体的居住权利难以得到保护。

目前，个别城镇房价居高不下，租金也水涨船高，部分老人的养老金难以满足其衣食住行的基本生存需求。若严格适用《民法典》第一千一百四十一条的规定，很可能会使其陷入生活窘境。故，对于居住权“必留份”的考量上，不宜过于严苛，要结合居住地的生活水平、房租价格、继承人的经济能力、收入水平，根据实际情况对处于“弱势地位”的继承人设立居住权或对其居住利益进行适当财产补偿，避免“弱势地位”继承人因被继承人去世而使生活陷入居无定所的窘境。

本案中，在李某某去世之前，李某并未和朱某某、李某某一起居住，说明李某具有一定的居住自我保障能力。综合李某的身体健康情况、经济状况，其并不符合居住权需要保障的弱势群体。故，对于李某提出的要为其在案涉房屋设立居住权的诉讼请求，法院认为，朱某某与李某某系再婚形成的继母子关系，双方因房产纠纷产生多起诉讼，关系恶化，且李某并非居住权需要特殊关照的弱势群体，故对其反诉请求，不予支持。

编写人：北京市丰台区人民法院 侯利平

^①张罡：《我国〈民法典〉居住权制度的利益衡量与适用路径》，载《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2024年第4期。

涉无权处分的居住权协议的效力认定

——陈某诉齐某甲、齐某居住权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省福州市中级人民法院(2022)闽01民终10262号民事判决书

2. 案由：居住权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 陈某

被告(被上诉人): 齐某甲、齐某

第三人(被上诉人): 孙某

【基本案情】

齐某甲与孙某于1968年结婚，1993年以买受方式取得福州市鼓楼区某小区案涉房屋，登记所有权人为齐某甲。齐某甲与孙某婚后育有一子齐某，齐某与陈某婚后育有一子齐某乙。2008年12月，陈某与齐某登记离婚。2008年至今，案涉房屋一直由陈某居住。

2008年12月23日，甲方齐某甲与乙方陈某、丙方齐某签订《协议》，约定：(1) 陈某在与齐某婚姻关系存续期内居住在案涉房屋，该房屋因齐某甲及其家属借款已办理抵押手续，待本期抵押解除后，齐某甲同意随即(三个月)将该房屋过户到陈某、齐某乙名下，过户费用由齐某甲承担；(2) 齐某甲及其家属承诺在房屋过户到齐某乙名下前，不将该房屋续押、转移或出售给他人，如需将该房屋产权续押、转移或出售，需经三方同意；(3) 陈某作为齐某乙的

母亲，本人对该房屋享有永久无偿居住权，但是仅为陈某一人居住，如果陈某因违反上述约定造成齐某乙对该房屋失去居住权和支配权的，陈某将自动失去该房屋的居住权，甲方不承担相关责任……

2021年3月，法院受理齐某甲诉陈某返还原物纠纷，该案生效判决要求陈某于判决生效之日起十日内搬离案涉房屋并将该房屋返还齐某甲。

陈某诉请法院依法确认陈某与齐某甲、齐某签订的《协议》合法有效，齐某甲协助配合陈某办理案涉房屋的居住权登记手续，并明确居住权期限为永久；同时确认陈某对案涉房屋享有居住权，居住权期限为永久。齐某甲辩称，在未经房屋共有人同意的情况下，齐某甲对《协议》所涉房屋无处分权，故陈某对案涉房屋不享有居住权。齐某甲现逾八十高龄，案涉房屋是登记于其名下的唯一住房，从公序良俗角度出发，陈某亦不应继续占有案涉房屋。陈某与齐某已经离婚十余年，在齐某乙未能居住于案涉房屋的情况下，陈某亦没有理由继续居住于此。

【案件焦点】

1. 居住权协议属于无权处分的是否合法有效；2. 陈某是否享有案涉房屋的居住权。

【法院裁判要旨】

福建省福州市鼓楼区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第三百六十八条规定：“居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。”陈某诉请对案涉房产享有居住权，但并未登记，居住权尚未设立，且生效判决已判决陈某向齐某甲返还案涉房产，故陈某诉请确认其对案涉房产享有居住权，不予支持。关于齐某甲、陈某、齐某签订的《协议》效力认定。案涉房屋虽登记在齐某甲个人名下，但其系在齐某甲与孙某于婚姻关系存续期间取得，在没有相反证据的情况下，该房产属于孙某及齐某甲夫妻共同所有的房产。居住权作为一种用益物权，是所有权人对不动产占有、使用权能的让渡，居住权一旦设立，居住权人对房屋

就享有占有、使用的权利，必然对其他共有人使用房屋产生影响，故设定居住权应视为对房屋的重大处分行为，在不动产为共有的情况下设定居住权，应当遵循共有物的处分规则。根据《中华人民共和国民法典》第三百零一条“处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、变更性质或者用途的，应当经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外”的规定，案涉《协议》未经共有人孙某签字确认，且从《协议》第二条“甲方及其家属承诺在房屋过户到齐某乙名下前”约定亦可知，双方知晓对案涉房产处分应经共有人同意，齐某甲与陈某约定在案涉房产设立居住权，但未经共有人孙某同意，违反法律规定，故齐某甲、陈某、齐某签订的《协议》无效，侵害了其他共有人的利益，齐某甲设定居住权对孙某不具有约束力。因《协议》无效，故陈某主张齐某甲协助配合陈某办理案涉房屋的居住权登记手续，并确认居住权和明确居住权期限为永久，不予支持。

福建省福州市鼓楼区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、第一百五十五条、第三百零一条、第三百六十八条、第一千零六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定，判决如下：

驳回陈某的全部诉讼请求。

陈某不服一审判决，提起上诉。

福建省福州市中级人民法院经审理认为：关于案涉《协议》是否合法有效的问题。案涉房屋属于孙某与齐某甲夫妻共同共有的房产，齐某并不是案涉房屋的产权人，就案涉房屋，齐某、齐某甲与陈某签订案涉《协议》，未经孙某签字认可并追认，根据《中华人民共和国民法典》第三百零一条的规定，应属无权处分。但该协议并无证据证明存在应为无效的法定情形，应为合法有效，陈某诉请确认该协议合法有效，应予支持。关于陈某诉请齐某甲配合办理案涉房屋居住权登记手续应否支持的问题。孙某在本案一审及二审期间均表示其对《协议》的签署不知情且不同意，陈某主张结合《协议》签订的背景及日常生活经验可以推定孙某知晓且同意，依据不足，不予采纳。齐某甲、齐某与陈某签订案涉《协议》属无权处分，对孙某不具有约束力，亦侵害了孙某的合法权

益，法律上履行不能，故对陈某诉请判令齐某甲协助配合其办理案涉房屋的居住权登记手续，不予支持。关于陈某对案涉房屋是否享有居住权的问题。《中华人民共和国民法典》施行之后，才对居住权作出规定。一审根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》的规定，认定本案可适用《中华人民共和国民法典》关于居住权的规定正确。根据《中华人民共和国民法典》第三百六十八条的规定，居住权自登记时设立，如上所述，鉴于居住权登记法律上履行不能，陈某对案涉房屋的居住权并未设立，其诉请确认其对案涉房屋享有永久居住权，不予支持。